

1501724-05.2019.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

...

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, alegada, ainda, ofensa ao art. 155 do CPP. Descabimento. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Existência dos fatos demonstrada pelas peças de instrução e seguro relato judicial da vítima. (...) Art. 155, caput, do CPP. Inexistência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501724-05.2019.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501724-05.2019.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2276795/2019 - DEL.DEF.MUL. LORENA, 4763221 - DEL.DEF.MUL. LORENA, 1096/19/204 - DEL.DEF.MUL. LORENA, 2276795 - DEL.DEF.MUL. LORENA, 1096/19/204 - DEL.DEF.MUL. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RAMOS GABRIEL E SILVA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de RODRIGO RAMOS GABRIEL E SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, conforme os fatos descritos na exordial de fls. 57/58.

Recebida a denúncia em 14/08/2020 (fls. 60/61), o réu foi citado (fls. 69), apresentando resposta à acusação (fls. 73/74). Não sendo caso de absolvição sumária, o Juízo designou audiência de instrução e julgamento (fls. 77/78).

Na audiência foi ouvida a vítima. Na sequência, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais por meio de memoriais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a condenação do acusado (fls. 116/120);

A defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com aplicação da pena no mínimo legal, e o regime inicial menos severo (fls. 124/126).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como boletim de ocorrência (fls. 03/05), fotografias (fls. 26/32), laudo pericial (fls. 37/38), o qual atestou as lesões sofridas pelas vítimas (natureza “leve”), e representação da vítima (fls. 46), posteriormente, corroborados sob o crivo do contraditório.

A prova da autoria é igualmente irrefutável. Senão vejamos.

A vítima Nicole Gabriele e Silva contou que após a ocorrência de uma audiência de conciliação envolvendo fixação de pensão alimentícia, seu pai, ora réu, a procurou em sua residência. Disse que estava deitada, quando Rodrigo já chegou lhe agredindo, desferindo-lhe um tapa em seu rosto. Na sequência, ambos discutiram e, após, novamente seu pai voltou a agredi-la com socos e chutes. Negou qualquer agressão ao réu.

Por sua vez, o acusado negou os fatos. Embora admitindo que tenha ido à casa de sua filha conversar sobre a audiência, disse que esta foi quem lhe deu um tapa no rosto, apenas revidando na ocasião.

Eis, portanto, o quadro probatório.

Pois bem. Como se vê, diante de prova acusatória implacável, vez que escorada nas declarações da vítima e no laudo pericial, o qual confirmou as lesões de natureza “leve” amargadas pela ofendida.

Bem se sabe que a palavra das vítimas possui maior relevância nos crimes cometidos nos âmbitos domésticos, notadamente, quando recorrem à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, como no caso.

Ademais, não se perca de vista que a ofendida apresentou depoimentos harmônicos e firmes em todas as oportunidades em que ouvida ao longo da persecução criminal, confirmando as agressões sofridas pelo seu pai, ora réu.

Em crimes dessa natureza, o relato da vítima somente poderia ser desprestigiado com a produção de provas demonstrando o contrário, algo que a defesa não fez.

Aliás, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de domicílio qualificada, lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas de urgência, em concurso material, e, também, lesão corporal e ameaça, todos em concurso material – (...) – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r. sentença – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra das vítimas e prova testemunhal – Relevância – Vítimas que descreveram o episódio de modo coerente e harmônico, o fazendo com riqueza de detalhes – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Prova técnica atestando tanto as lesões

corporais como a violação de domicílio - Insubsistente a alegação de ausência de provas - Condenação mantida - (...) - APELO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1500246-15.2021.8.26.0024; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Andradina - Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021); e

"APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão corporal leve e Ameaça - Recurso da Defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - O seguro depoimento judicial da vítima reputa-se suficiente para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Frise-se, também, que a palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Condenação de rigor - Pena imposta reduzida - regime prisional adequado à espécie - Recurso defensivo parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 0007035-59.2018.8.26.0073; Relator: Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 15/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Anote-se que em sede policial, Elias Izael Luis da Silva (fl. 10), namorado da vítima, e Wagner Mauricio Gabriel e Silva (fl. 25), seu irmão, e também filho do réu, disseram que presenciaram os fatos, e contiveram o acusado para que este não continuasse agredindo a ofendida.

Nem se argumente que é defeso a este Magistrado utilizar esses elementos informativos produzidos no curso de inquérito policial, como os acima mencionados, posto que foram corroborados com provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e contraditório, como neste caso, diante das declarações da vítima em Juízo.

Na prática, o desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento.

Portanto, ainda que tenha, a princípio, menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto, vez que as declarações da vítima estão no mesmo sentido.

Assim, a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, o que foi garantido por este Juízo, no acompanhamento de todas as provas produzidas em sede judicial, que acabaram por confirmar a versão acusatória apresentada em fase inquisitiva.

A propósito:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, alegada, ainda, ofensa ao art. 155 do CPP. Descabimento. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Existência dos fatos demonstrada pelas peças de instrução e seguro relato judicial da vítima. (...) Art. 155, caput, do CPP. Inexistência de óbice ao seu emprego na formação do convencimento judicial, vedada, apenas, a condenação apoiada unicamente em elementos destituídos do selo do contraditório. Ofensa à norma processual não aferida. Condenação mantida. Negado provimento". (TJSP; Apelação Criminal 0001948-93.2016.8.26.0655; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Várzea Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2021; Data de Registro: 31/07/2021) (Ênfase minha).

De mais a mais, embora apresentando a excludente da ilicitude, o que, repiso, não

restou confirmada nos autos, o réu não negou que tenha ido até a casa da ofendida e a agredido.

Ainda que elementos nos autos indiquem que a vítima possa ter afrontado seu pai, ora réu verbalmente, evidentemente, tal circunstância não lhe permitia lesioná-la, esclarecendo-se que inexistem provas de que as agressões tenham sido recíprocas.

Nesse sentido:

"PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou por ocorrência de "agressões mútuas". (...) Absolvição. Impossibilidade. O delito de lesão corporal restou evidenciado pelas palavras sérias da vítima, não sendo apresentado qualquer fato que pudesse afastar o conteúdo de suas declarações. De outro lado, as lesões restaram demonstradas, também, pelo laudo de lesão corporal acostado. Ainda, embora fosse alegado pela d. Defesa a ocorrência de "agressões recíprocas", não ficaram elas demonstradas, pois, embora o réu tenha dito ter ficado arranhado com agressão sofrida, não foi submetido, no mínimo, a exame de corpo de delito. Assim, afastada essa possibilidade. Condenação mantida. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 0000527-41.2017.8.26.0394; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020) (Sublinhados meus).

Assim, o caso é de condenação, nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 94/95. Contudo, considerando que foram várias as lesões pelo corpo da vítima, conforme fotografias de fls. 26/32 e laudo de fls. 37/38, tenho que a culpabilidade excedeu à espécie.

Logo, fixo a basilar em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, aqui já em definitivo, à míngua de outras causas modificadoras.

Deixei de reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal, observado o entendimento jurisprudencial que caracteriza bis in idem, vez que a qualificadora do § 9º, do artigo 129, do mesmo Código, já prevê os sujeito passivo "descendente".

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal decorrente de violência doméstica - Artigo 129, §9º, do Código Penal - Condenação - Recurso defensivo - (...) Condenação mantida - Reprimenda aplicada de forma exarcebada - Ocorrência de bis in idem - A fixação da pena-base deve respeitar o princípio da proporcionalidade - Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "e" do Código Penal - Redução - Necessidade - (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0000641-20.2014.8.26.0156; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cruzeiro - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018) (Sublinhados meus).

Outrossim não reconheci a atenuante da confissão, conforme requerido pela defesa, com base no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, vez que o réu, como se viu, perante este Magistrado, negou sua responsabilidade penal pelos fatos aqui julgados, assumindo versão que excluiria a ilicitude de seus atos, como forma de se ver livre da acusação da peça inicial.

Nesse sentido, o entendimento recente do E. Tribunal de Justiça:

“PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve prevista no caput, do artigo 129, do CP (sem reconhecimento da violência doméstica), reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição prevista no artigo 129, §4º, do CP, além da substituição da privativa de liberdade por multa. Descabimento. 1) Condenação legítima. (...). 3) Dosimetria das penas. A) Reconhecimento da confissão espontânea. Impossibilidade. Confissão qualificada. Acusado que admitiu ter agredido a vítima, alegando, no entanto, ter agido sob o manto da legítima defesa. (...). Negado provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 1500672-54.2021.8.26.0597; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022) (Sublinhado meu).

O regime inicial será o aberto, “ex vi legis”.

O acusado não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, ausente o requisito do inciso I, do artigo 44, do Código Penal, por conta da violência. Lado outro, entendo incabível a suspensão do artigo 77, do mesmo Código, porquanto as circunstâncias judiciais acima apontadas revelam que tal benefício não atenderia os fins da pena, forte no artigo 77, inciso II, do Código citado.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RODRIGO RAMOS GABRIEL E SILVA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Poderá o réu recorrer em liberdade, vez que desnecessária, a esta altura, a decretação da sua custódia cautelar, por ter respondido ao processo em liberdade, e comparecido a todos atos processuais. Ademais, observo que existe medida protetiva deferida em favor da vítima ainda em vigência (autos nº 1501014-82.2019.8.26.0323).

Intime-se a vítima do teor desta sentença, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Custas e despesas processuais pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se mandado de prisão, observado-se o regime ora imposto, e, após o cumprimento, a guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme os artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado; e d) Translade-se cópia desta sentença para os autos que deferiram as medidas protetivas e encaminhem-se aqueles autos para conclusão; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA